

일련 번호 : 울산교통방송 - ④, ⑤				
대상 부서 : 방송지원국, 편성제작국				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 11.	통보, 통보	-	-	-

☐ 제 목 : 기타소득 지급 시 과세최저한 미적용

☐ 내 용

1. 업무 개요

한국도로교통공단 tbn교통방송은 양질의 방송 제작을 도모하기 위하여 방송제작 참여자에게 방송제작비를 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「소득세법」 제84조(기타소득의 과세최저한) 및 「소득세법 시행령」 제87조(기타소득의 필요경비계산)에 따라 원천징수의무자가 기타소득을 지급할 때에는 기타소득금액에 원천징수세율([표 1])을 적용하여 계산한 소득세를 징수하되, 기타소득금액*이 건당 5만원 이하인 경우에는 소득세를 과세하지 않아야 한다.

* 기타소득금액 : 총수입금액 - 필요경비(인적용역을 일시적으로 제공하고 지급받는 대가는 60%)

[표 1] 원천징수세율

유형	원천징수세율
일반적인 기타소득	20%

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 울산교통방송은 외부인에게 기타소득 지급 시 5만원 이하인 경우에도 일괄적으로 소득세를 원천징수하여 과오납이 발생했다. 이는 납세의무가 없는 사람에게 불필요한 세 부담을 지우는 것으로, 행정상 과잉행위로 볼 여지가 있다. 또한, 다른 지방교통방송본부의 경우 대부분 과세최저한을 적용하고 있어 세법 준수 및 조직 간 일관성 확보를 위해 개선이 필요하다.

□ 관계부서 의견

○ 방송지원국은 프로그램 별 기타소득 지급 인원이 많아 분류에 어려움이 있었으나 향후 개선할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시했으며,

○ 편성제작국은 해당 내용을 인지하지 못했으나 향후에는 과세최저한을 적용하여 1차 정산 할 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

○ 방송지원국장은 업무처리 시 소득세법 등 관련규정을 준수할 수 있도록 노력해 주시기 바라고, **(통보)**

○ 편성제작국장은 과세최저한을 적용하여 1차 정산을 하는 등 방송 제작비 지급에 만전을 기해 주시기 바랍니다. **(통보)**